



PUTUSAN

Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar, telah memutus perkara Anak:

Nama : **Anak Berhadapan Hukum;**
Tempat Lahir : Martapura;
Umur/Tanggal Lahir : 17 tahun/8 November 2008;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Irigasi Gang Mujahidin 2, RT 005, RW 002, Desa Tanjung Rema Darat, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar Paket B;

Anak tersebut berada di dalam tahanan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura sejak tanggal 29 Januari 2026 sampai dengan sekarang;

Anak diajukan di depan persidangan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 473 Ayat (2) huruf b *juncto* Pasal 473 Ayat (1) *juncto* Pasal 473 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Atau

Kedua : Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tanggal 18 Februari 2026 sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang dalam surat dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak Berhadapan Hukum (ABH) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun di LPKA Kelas 1 Martapura dikurangkan selama Anak dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan, dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
 - 2) 1 (satu) lembar baju sweater motif belang-belang berwarna cokelat;
 - 3) 1 (satu) lembar selimut warna merah bertuliskan "MANCHESTER UNITED";Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtp, tanggal 23 Februari 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Berhadapan Hukum (ABH) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tipu muslihat terhadap Anak Korban untuk bersetubuhan dengannya” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Berhadapan Hukum (ABH) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan Pelatihan Kerja selama 3 (tiga) bulan di Balai Pelatihan Kerja Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak Berhadapan Hukum (ABH) dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak Berhadapan Hukum (ABH) tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar baju sweater motif belang-belang berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar selimut warna merah bertuliskan “MANCHESTER UNITED”;Dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Anak Berhadapan Hukum (ABH) dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BJM, tanggal 12 Maret 2026 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtp, tanggal 23 Februari 2026 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Anak dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 2/Akta Pid.Sus-Anak/2026/ PN Mtp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura, yang menerangkan bahwa pada tanggal 16 Maret 2026, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Maret 2026 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar tersebut sebagai Pemohon Kasasi

Halaman 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Maret 2026;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar pada tanggal 12 Maret 2026 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2026 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Maret 2026. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya oleh *judex facti* dalam menjatuhkan pidana yang terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi pelaku maupun memberikan pesan pencegahan kepada masyarakat, serta tidak mampu memberikan rasa keadilan bagi Anak Korban yang telah menderita kerugian akibat perbuatan Anak Berhadapan Hukum dan mohon dijatuhkan pidana sesuai tuntutan;
- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja melakukan tipu muslihat terhadap Anak Korban untuk bersetubuhan dengannya", tidak salah dalam menerapkan hukum dan cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Halaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, yaitu Anak Korban lahir tanggal 31 Oktober 2010, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6303-LT-13042015-0023 tanggal 13 April 2015 dan masih berumur 15 (lima belas) tahun saat kejadian;
- Bahwa bulan Agustus 2025 sekitar jam 19.00 WITA, Anak Berhadapan Hukum bertemu Anak Saksi 1 dan Anak Korban di sekitar Lapangan Murjani, dan bersantai dan sekitar pukul 23.00 WITA, Anak Saksi 1 mengajak Anak Korban pulang namun Anak Korban mengatakan "Kada kawa bulik nah sudah dikunci rumah", maka Anak Saksi 1 pulang sendirian;
- Bahwa kemudian Anak Berhadapan Hukum bertanya kepada Anak Korban "Gejalaan kah?" dan dijawab Anak Korban "Barang ai" maka Anak Berhadapan Hukum membonceng Anak Korban keliling Kota Banjarbaru namun di perjalanan Anak Korban tertidur maka Anak Berhadapan Hukum mengajak Anak Korban ke rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa setiba di rumah Anak Saksi 2 di Jalan Mekar, RT 004, RW 002, Kelurahan Mekar, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar, Anak Berhadapan Hukum mengatakan "Aku lawan binian ini disini sampai subuh saja" dan Anak Saksi 2 mengizinkan Anak Berhadapan Hukum beserta Anak Korban tidur di kamar Anak Saksi 2 bersama Anak Saksi 2 dan Muhammad Iqbal;
- Bahwa Anak Saksi 2 memberikan selimut motif klub "Manchester united" kepada Anak Berhadapan Hukum dan lampu kamar dimatikan;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum tidur di sebelah kanan Anak Korban menggunakan selimut yang sama lalu Anak Berhadapan Hukum secara perlahan memeluk Anak Korban, memegang payudara Anak Korban dan mengangkat pakaian Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum mengisap payudara Anak Korban kemudian Anak Berhadapan Hukum memiringkan tubuh Anak Korban lalu melepaskan celana juga celana dalam Anak Korban hingga lutut, selanjutnya Anak Berhadapan Hukum melepaskan celana yang digunakannya hingga lutut, kemudian memasukkan alat kelamin Anak Berhadapan Hukum ke dalam alat kelamin Anak Korban dari arah belakang tubuh Anak Korban lalu Anak Berhadapan Hukum menggoyang-goyangkan

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinggul berulang kali hingga Anak Berhadapan Hukum merasa akan mengeluarkan air mani maka Anak Berhadapan Hukum melepaskan alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan air maninya ke lantai lalu Anak Berhadapan Hukum pergi ke kamar mandi untuk membersihkan diri;

- Bahwa Anak Korban tidak melakukan perlawanan sebab Anak Berhadapan Hukum melakukan secara perlahan dan tanpa kekerasan sehingga Anak Korban mengira persetubuhan hal yang biasa dalam pergaulan serta Anak Korban telah 3 (tiga) kali disetubuhi, salah satunya oleh Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa Anak Korban menjalani pemeriksaan medis sebagaimana Surat *Visum et Repertum* Nomor 357/015/MR/XI/2025 tanggal 10 November 2025, dengan hasil pemeriksaan tampak robekan selaput dara dari arah jam tujuh, sebelas, tiga belas dan lima;
- Bahwa Anak Korban juga menjalani pemeriksaan psikologis yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Nomor 400.7.22.1/179/PSI/RAZA tanggal 1 Desember 2025, dengan hasil pemeriksaan Anak Korban butuh afeksi dan kelekatan sehingga harus diajarkan dan dilatih memahami permasalahan secara tepat dan benar serta Anak Korban harus menyelesaikan pendidikannya hingga tuntas;
- Bahwa Anak Berhadapan Hukum dan Anak Korban menyesali terjadinya persetubuhan diantara mereka dan berjanji tidak akan bersetubuh diluar perkawinan lagi;
- Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, *judex facti* telah tepat menerapkan Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- Bahwa Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memuat sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda yang bersifat kumulatif;

- Bahwa berdasarkan Pasal II Ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana yang mengatur dalam hal ancaman pidana penjara bersifat kumulatif dengan pidana denda maka ancaman pidananya menjadi bersifat alternatif maka terhadap Anak hanya dijatuhkan pidana penjara oleh karena dalam berkas perkara tidak diketahui kemampuan Anak serta penghasilan dan pengeluaran Anak secara nyata sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior*, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Ayat (1) *juncto* Pasal 618 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perkara *a quo* akan diputus berdasarkan tindak pidana yang terbukti sebagaimana yang didakwakan kepada Anak dan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
- Bahwa pidana penjara dan pelatihan kerja merupakan sama-sama pidana pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 115 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan pada Ayat (3) disebutkan apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja maka Mahkamah Agung berdasarkan asas *lex favor reo* atau *lex mitior* tersebut akan menerapkan satu pidana pokok saja terhadap Anak Berhadapan Hukum;
- Bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan kepada Anak Berhadapan Hukum sebagaimana dalam putusan *judex facti* haruslah diperbaiki setimpal dengan kesalahan Anak Berhadapan Hukum dan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan serta kepentingan terbaik bagi

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Berhadapan Hukum dan masyarakat agar memberi efek jera bagi orang lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama serta agar Anak Berhadapan Hukum jera melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan Anak Berhadapan Hukum juga Anak Korban sudah saling menyadari kesalahannya serta disesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BJM, tanggal 12 Maret 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtp, tanggal 23 Februari 2026 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak;

Menimbang bahwa karena Anak dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANJAR** tersebut;

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 1/PID.SUS-Anak/2026/PT BJM, tanggal 12 Maret 2026 yang menguatkan Putusan Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Martapura Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2026/PN Mtp, tanggal 23 Februari 2026 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Anak menjadi pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Martapura;
- Membebankan kepada Anak untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang kasasi Anak Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **17 April 2026** oleh **Ainal Mardhiah, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Hakim Kasasi Anak, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Kasasi Anak tersebut serta **Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Anak.

Panitera Pengganti,

Hakim Kasasi Anak,

Ttd.

Ttd.

Rozi Yhond Roland, S.H., M.H.

Ainal Mardhiah, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera

Ditandatangani secara elektronik

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 19611010 198612 2 001

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 5916 K/Pid.Sus/2026